

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 215/2531

นายชุมพร สมิตะเศรษฐ์หรือขุนเพ็ง แซ่
ตั้ง กับพวก

โจทก์

นายสุรพล บุณะศิริศิลป์ กับพวก
บริษัท ภัตตาคารไวน์ ออคิด จำกัด
จำเลยที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 120แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1
จำนวน 12,047.50 บาท ฯลฯ

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 2 ต่างอุทธรณ์

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์อนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จำนวน 21,430 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119,118)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 104 แผ่นที่ 2,112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิด จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิด จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ